

한국에너지공단 상임감사

주 의 / 개 선

제 목 신·재생에너지설비의 KS인증 심사원 배정 업무 등 부적정

소 관 부 서 신재생지원사업실

조 치 부 서 신재생지원사업실

내 용

1. 업무개요

신재생지원사업실은 「신·재생에너지센터 운영에 관한 특례내규」에 따라 신·재생에너지 표준화 및 인증지원사업 관리, KS인증심사, KS인증심사원 운영 및 관리 등의 업무를 수행하면서 신규 KS인증 모델의 지속적인 증가⁴⁾에 대응하여 관련 업무를 원활히 수행하기 위해 2022년부터 총 □회에 걸쳐 외부심사원을 공개모집한 바 있으며, [표 1]과 같이 총 □명의 외부심사원을 선발하여 심사 업무를 수행토록 하고 있다.

[표 1] KS인증 외부심사원 현황

연번	소 속 ^{주)}	성 명	선발년도
----	-------------------	-----	------

(가재생략)

주) 외부심사원 위촉 당시 소속임
자료 : 신재생지원사업실 제출자료 재구성

4) (KS인증 신규 취득 모델 수) 1,005개^{'21년}, 762개^{'22년}, 586개^{'23년}, 249개^{'24.5월}

2. 관계법령 및 판단기준

「신·재생에너지설비 KS인증업무규정」에 따르면 신·재생에너지설비 KS인증(이하 “KS인증”이라 한다)은 서류검토, 공장심사, 제품심사를 실시한 후 인증위원회에서 해당 제품의 인증 여부를 심의·의결하는데 이 가운데 공장심사는 인증심사원이 2인 1조로 설비 제조 현장을 방문하여 실시한다.

그런데 인증심사원이 인증신청기업의 설비 성능시험을 실시한 기관의 직원이거나 인증심사원이 소속된 협회와 관계가 있는 기업의 설비를 인증심사하는데 참여하는 것은 이해충돌 등 공정성에 문제가 있을 수 있고, 인증심사의 내용·절차·결과에 문제가 없다고 하더라도 인증제도의 신뢰에 근본적인 영향을 줄 수 있다.

따라서 신재생지원사업실은 인증심사원에게 인증 심사 현장을 배정할 때 이해충돌 등 공정성 저해 요인이 발생하지 않도록 유의하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

KS인증 심사업무를 수행하는 외부심사원 중 A는 2021년 9월 외부심사원으로 선발될 당시 [가]협회(이하 “[가]협회”라 한다)의 상근부회장직을 맡고 있었으며 해당 직을 2022년 4월까지 유지하였다. 그런데 A는 [표 2]와 같이 2023년 11월과 12월에 태양열협회의 회원사이자 대표이사가 태양열협회의 이사직을 맡고 있던 [나]주식회사와 주식회사 [다]에 대해 KS인증 심사를 수행하였다.

[표 2] 외부심사원 이해충돌발생 인증 심사 수행내역

연번	소속 및 직위 ^{주)}	성명	심사일자	심사분야	인증신청기업	이해관계
----	-----------------------	----	------	------	--------	------

(가제생략)

주) 외부위원 위촉 당시 소속 및 직위임
자료 : 신재생지원사업실 제출자료 재구성

또한, 외부심사원 B 역시 2023년 3월 외부심사원으로 선발될 당시 태양열협회의 상근부회장을 맡고 있었고 같은 해 9월 태양열협회의 회원사인 유한회사 ㉠㉠의 KS인증 심사를 수행하였다.

A와 B는 외부심사원으로 신규 위촉을 받을 당시 태양열협회 소속이어서 태양열 분야 심사에서는 제외하는 조건으로 위촉이 되었는데도, A의 경우 2023년 12월 1일 태양열 집열기를 심사분야로 하는 주식회사 ㉡㉡에 대해 심사를 수행하였고, ㉡㉡주식회사와 유한회사 ㉠㉠의 경우 심사분야가 태양광 접속함이라고는 하나 두 기업이 태양열협회 회원사임을 고려할 때 인증심사 수행은 부적절하였다고 판단된다.

더욱이 A와 B는 「신재생설비 및 중대형풍력터빈 KS인증업무 매뉴얼 및 절차」(이하 “업무 매뉴얼”이라 한다)에 따라 최근 2년 이내에 인증 또는 심사 대상 조직과 직접적인 이해관계가 있는 경우 신·재생에너지센터에 그 사실을 알리도록 하는 “기밀유지 및 공평성 서약서”와 최근 5년 이내에 인증 신청 기업과 업무상 또는 기타 이해관계가 없음을 확인하고 서명토록 한 “KS인증심사원 윤리 서약서 및 이행확인서”를 제출하였으나 위 기업들을 심사할 때 공단에 아무런 통지를 하지 않았다.

한편, 공단에서 외부심사원이 이해충돌이 있는지 등을 확인하는데는 한계가

미래 위험을 예방하고 차별화된 역량으로 신뢰받는 공정한 감사

있을 수 있으므로 인증 심사에 참여함에 있어 심사원 배정 후에라도 심사원 본인이 심사를 회피할 수 있도록 하는 절차를 마련하기 위해 업무 매뉴얼을 개정할 필요가 있는 실정이다.

관련부서 의견 신재생지원사업실은 인증심사원 배정 업무를 보다 신중하게 하여 이해충돌 등 공정성 문제가 발생하지 않도록 철저히 관리하는 한편 업무 매뉴얼에 인증심사원의 회피의무 관련 조항의 신설 등 조치를 하겠다고 하였다.

조치할 사항 신재생지원사업실장은

- ① 앞으로 이해충돌 등 공정성 저해 요인이 발생하지 않도록 인증심사원 심사 배정 업무를 철저히 하도록 하시고 (주의)
- ② 인증심사원이 인증 심사가 부적절하다고 판단하는 경우 회피할 수 있도록 업무 매뉴얼을 개정하시기 바랍니다. (개선)